主題精選：釋字第743號 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 政府徵收人民之土地不宜將其出售為私人所有
發布日期: 2018-03-22
內文
政府以公益之名徵收人民之土地，不宜再以促進土地資源利用或籌措建設經費為由，出售於私
人。其理由（參照司法院釋字第743號解釋理由書）如下：
• (一) 政府機關按相關法律徵收人民土地，雖因而取得土地所有權人之地位，然其與一般土地
所有權人得自由使用、收益、處分及行使其他土地權利者並不全然相同。
• (二) 政府機關為公用或公益之目的而以徵收方式剝奪人民財產權後，如續將原屬人民之財產
移轉為第三人所有，易使徵收權力濫用及使人民產生圖利特定第三人之疑慮。
倘政府機關使用多年後，如因情事變更，依當時相關法律規定，將其出售於第三人，情有可
原，另當別論。
以上論點乃司法院釋字第743號解釋之啟示。只可
惜該解釋僅規範一般徵收，而未及於區段徵收。土
地徵收條例第44條第1項第5款規定，經區段徵收之
可供建築土地得予標售。此促使區段徵收漸失公益
本質，而蒙上濃厚商業氣息；此亦誘使區段徵收滋
生「浮濫徵收」與「圖利私人」之弊端。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下